

\_\_\_\_\_律师事务所

关于\_\_\_\_\_股份有限公司

在全国中小企业股份转让系统挂牌项目之

尽职调查工作底稿

开始制作时间：

结束制作时间：

致\_\_\_\_\_股份有限公司董事会：

本资料清单所涉及材料应由贵公司向我所提供。贵公司提供下述的资料应真实、准确、完整、及时，尤其要确保所披露的财务会计资料有充分的依据。有的资料若无现成的可提供，请尽快收集、整理和撰写，力求详尽完整。所有重要的文件请注明来源并加盖公司章或部门章。

为提高工作效率，在提供文字材料的同时，请尽可能提交电子版本。

请贵公司董事会及全体董事应保证所提供的资料及其摘要内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

\_\_\_\_律师事务所

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

# 承诺保证书

\_\_\_\_\_律师事务所：

\_\_\_\_\_股份有限公司（以下简称“我公司”）委托贵所为我公司的股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌工作进行法律审查并出具法律意见书。为使贵所律师工作进行顺利，我对贵所作出如下承诺保证：

一、我公司为依法成立的股份有限公司，自设立以来依法从事经营活动。我公司实际经营的业务与营业执照上所列的经营范围相一致。

二、我公司向贵所提供的文件材料是真实的、准确的和完整的。我公司向贵所提供的材料中的复印件与原件是完全一致的。上述文件材料上的签名和盖章均是真实的。

三、我公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

四、除了已提交的文件材料外，我没有应向贵所提供而未提供的任何有关重要文件材料，也没有应向贵所披露而未披露的任何重要事实。

五、我公司的企业行为严格按照《公司法》和国家有关部门的规定执行。

六、我公司向贵所提供的文件材料与其上报的文件材料是完全一致的。

七、我公司金额较大的应收、应付款是因正常的生产经营活动发生，合法有效。

八、我公司与其关联方的关联交易属正常的生产经营活动需要，我公司的关联交易不存在损害小股东利益的情形。

九、我公司股东之间及股东与我公司之间不存在股权纠纷的情形。

十、我公司股东持有的我公司股份目前不存在质押的情形。

十一、我公司已建立了健全的股东大会、董事会、监事会议事规则及健全的组织机构，并严格按照该规则规范运作。我公司各部门均独立运作，未依赖于任何股东和其他关联方。

十二、我公司业务发展目标符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

十三、我公司股份转让说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

十四、我公司目前没有计划进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等情形存在。

十五、我公司没有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

十六、我公司在近两年内不存在违法违规行为。

十七、我公司近两年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

十八、我公司承诺并保证，如因我公司违反上述内容而引起贵所出具的文书中有错以致受到行政处罚或第三人索赔或其他损失，我公司愿对此承担予以澄清及经济赔偿责任。

此致。

\_\_\_\_\_股份有限公司  
(公章)

法定代表人：

年 月 日

# 项目简介

| 项目基本情况介绍 |  |
|----------|--|
| 股权结构图    |  |
| 主营业务     |  |
| 主要资产     |  |
| 关联方      |  |

# 工作计划

| 总体工作计划 |                         |      |               |    |
|--------|-------------------------|------|---------------|----|
| 序号     | 审验内容                    | 是否审验 | 编号            | 备注 |
| A      | 本次挂牌的批准与授权              |      | A-1-1 至 A-2-8 |    |
| B      | 本次挂牌的主体资格               |      | B-1 至 B-10    |    |
| C      | 本次挂牌的实质条件               |      | C-1 至 C-6     |    |
| D      | 公司的设立                   |      | D-1-1 至 D-9   |    |
| E      | 公司的独立性                  |      | E-1-1 至 E-8   |    |
| F      | 公司的发起人与股东               |      | F-1-1 至 F-3   |    |
| G      | 公司的股本及演变                |      | G-1-1 至 G-6-3 |    |
| H      | 公司的业务                   |      | H-1 至 H-12    |    |
| I      | 关联交易与同业竞争               |      | I-1 至 I-9     |    |
| J      | 公司的主要财产                 |      | J-1 至 J-11    |    |
| K      | 公司的重大债权债务               |      | K-1 至 K-8     |    |
| L      | 公司的重大资产变化及收购兼并          |      | L-1 至 L-8     |    |
| M      | 公司章程的制定与修改              |      | M-1 至 M-5     |    |
| N      | 公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 |      | N-1 至 N-12    |    |
| O      | 公司董事、监事和高级管理人员及其变化      |      | O-1 至 O-5     |    |
| P      | 公司的税务                   |      | P-1 至 P-5     |    |
| Q      | 公司的环境保护和产品质量、技术等标准      |      | Q-1 至 Q-8     |    |
| R      | 公司的业务发展目标               |      | R-1 至 R-3     |    |
| S      | 重大诉讼、仲裁或行政处罚            |      | S-1 至 S-4     |    |
| T      | 公司的《股份转让说明书》法律风险的评价     |      | T-1           |    |
| U      | 公司的劳动人事及社会保障            |      | V-1 至 V-6     |    |
| V      | 律师认为需要说明的其他问题           |      |               |    |

## A、本次挂牌的批准与授权

|      |            |      |  |
|------|------------|------|--|
| 调查事项 | 本次挂牌的批准与授权 | 调查人员 |  |
| 调查方法 | 1.书面审查；    | 调查日期 |  |
|      | 2.实地调查与见证  | 调查地点 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查目的 | 公司本次挂牌决策程序是否合法有效                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 调查内容 | <p>1. 股东大会是否已依法定程序作出批准挂牌的决议。</p> <p>2. 根据有关法律、法规、规范性文件以及公司章程等规定，上述决议的内容是否合法有效。</p> <p>3. 如股东大会授权董事会办理有关挂牌事宜，上述授权范围、程序是否合法有效。</p>                                                                                                                                                              |
| 调查程序 | <p>1. 核查公司董事会《关于 xx 股份有限公司作为非上市股份有限公司申请进入上海股权托管交易中心/全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于授权公司董事会办理本次申请挂牌的议案》，董事会会议通知、表决票、会议决议、会议记录等文件资料原件并取得复印件（该公司章）；</p> <p>2. 核查公司股东大会《关于 xx 股份有限公司作为非上市股份有限公司申请进入上海股权托管交易中心/全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于授权公司董事会办理本次申请挂牌的议案》，股东大会会议通知、签到册、表决票、会议决议、会议记录等文件资料原件并取得复印件（该公司章）。</p> |
| 调查文件 | <p>A-1 董事会文件</p> <p>A-1-1 董事会会议通知；</p> <p>A-1-2 董事会关于公司挂牌的议案；</p> <p>A-1-3 董事会关于授权董事会办理本次挂牌的所有事宜的议案；</p> <p>A-1-4 董事会表决票；</p> <p>A-1-5 董事会关于上述议案的决议；</p> <p>A-1-6 董事会会议记录；</p>                                                                                                                |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>A-2 股东大会文件</p> <p>A-2-1 股东大会会议通知；</p> <p>A-2-2 公司股东名册；</p> <p>A-2-3 股东大会签到册；</p> <p>A-2-4 股东大会关于公司挂牌的议案；</p> <p>A-2-5 股东大会关于授权董事会全权处理挂牌事宜的议案；</p> <p>A-2-6 股东大会表决票；</p> <p>A-2-7 股东大会关于上述议案的决议</p> <p>A-2-8 股东大会会议记录。</p> <p>以上材料需公司加盖公章（骑缝章）</p> |
| 调查结果 |                                                                                                                                                                                                                                                      |



## B、本次挂牌的主体资格

|      |           |      |  |
|------|-----------|------|--|
| 调查事项 | 本次挂牌的主体资格 | 调查人员 |  |
| 调查方法 | 1.书面审查；   | 调查日期 |  |
|      | 2.实地调查与见证 | 调查地点 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查目的 | 公司挂牌的主体资格是否适格                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 调查内容 | <p>1. 公司是否具有挂牌的主体资格。</p> <p>2. 公司是否依法有效存续，即根据法律、法规、规范性文件及公司章程，公司是否有终止的情形出现。</p>                                                                                                                                                                                                 |
| 调查程序 | <p>核查下列文件的原件并取得复印件：</p> <p>1. 股份公司设立时的政府批准文件（如有）；</p> <p>2. 营业执照（历次）；</p> <p>3. 公司章程（历次）；</p> <p>4. 发起人协议；</p> <p>5. 创立大会文件；</p> <p>6. 验资报告（历次）；</p> <p>7. 评估报告（历次）；</p> <p>8. 工商登记资料（去工商局复印整套资料）。</p>                                                                          |
| 调查文件 | <p>B-1 股份公司设立时的政府批准文件（如有）；</p> <p>B-2-1 公司的营业执照；</p> <p>B-2-2 公司的主营业务说明；</p> <p>B-3 公司的章程及其修正案；</p> <p>B-4 发起人协议书；</p> <p>B-5 公司创立大会文件；</p> <p>B-6 公司成立时的验资报告；</p> <p>B-7 公司成立时的评估报告；</p> <p>B-8 公司历年的工商年检资料；</p> <p>B-9 组织机构代码证；</p> <p>B-10 税务登记证</p> <p>以上材料需公司加盖公章（骑缝章）</p> |
| 调查结果 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## c、本次挂牌的实质条件

|      |           |      |  |
|------|-----------|------|--|
| 调查事项 | 本次挂牌的实质条件 | 调查人员 |  |
| 调查方法 | 1.书面审查；   | 调查日期 |  |
|      | 2.实地调查和见证 | 调查地点 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查目的 | 是否符合申请挂牌的实质条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 调查内容 | 分别就不同类别或特征的公司，对照《证券法》、《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，逐条核查公司是否符合挂牌的条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 调查程序 | 1. 核查证明公司依法设立且存续满两年的相关文件并取得复印件；<br>2. 核查证明公司业务明确、具有持续经营能力的文件并取得复印件；<br>3. 核查是否公司治理机制健全，合法规范经营；<br>4. 核查公司是否股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；<br>5. 核查公司是否有主办券商推荐并持续督导；                                                                                                                                                                                                                 |
| 调查文件 | C-1 公司营业执照；<br>C-2-1 同意有限责任公司改制为股份有限公司的股东会决议<br>C-2-2 上述股东会会议记录<br>C-2-3 上述会议投票数记录<br>C-2-4 上述会议出席人员名单<br>C-2-5 上述会议通知单<br>C-3-1 主营业务说明<br>C-3-2 会计师事务所出具的《审计报告》<br>C-4-1 《公司章程》<br>C-4-2 《股东大会议事规则》<br>C-4-3 《董事会议事规则》<br>C-4-4 《监事会议事规则》<br>C-4-5 《总经理工作细则》<br>C-4-6 《重大投资决策管理办法》<br>C-4-7 《关联交易管理办法》<br>C-5 全套工商登记资料<br>C-6 与主办券商签订《推荐挂牌并持续督导协议书》<br>以上材料需公司加盖公章（骑缝章） |
| 调查结果 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## D、公司的设立

|      |                       |      |  |
|------|-----------------------|------|--|
| 调查事项 | 公司的设立                 | 调查人员 |  |
| 调查方法 | 1.书面审查；<br>2..实地调查和见证 | 调查日期 |  |
|      |                       | 调查地点 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查目的 | 公司的设立程序、发起人资格是否合法合规                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 调查内容 | <p>1. 公司设立的程序、资格、条件、方式等是否符合当时法律、法规和规范性文件的规定，并得到有权部门的批准。</p> <p>2. 公司设立过程中所签定的改制重组合同是否符合有关法律、法规和规范性文件的规定，是否因此引致公司设立行为存在潜在纠纷。</p> <p>3. 公司设立过程中有关资产评估、验资等是否履行了必要程序，是否符合当时法律、法规和规范性文件的规定。</p> <p>4. 公司创立大会的程序及所议事项是否符合法律、法规和规范性文件的规定。</p>                                                                      |
| 调查程序 | <p>1. 核查发起人协议书、审计报告、评估报告、创立大会文件（通知、决议、会议记录）、第一届一次董事会文件、验资报告。若公司是由原外商投资企业改组为股份有限公司的，应取得相关审批部门的批准文件。</p> <p>2. 检查公司是否发行过内部职工股，是否存在或变相存在职工持股会或工会持股的情形；检查是否存在自然人持股，若有，是否符合中国证监会的规定（如自然人股东人数的限制）；</p> <p>3. 取得发起人或股东的营业执照、年检记录，检查其是否依法存续；</p> <p>4. 取得公司设立时的验资日（评估日）资产负债表和注册登记日（建帐日）资产负债表，检查公司在设立过程中，从验资日至注册</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>登记日期间是否发生有关资产、负债、损益的变化。</p> <p>5. 如果公司设立时涉及对原企业债务的处理，检查是否已取得所有大额债权人的同意，是否存在任何争议和金额较大的潜在债务纠纷；</p> <p>6. 若发起人以实物资产出资的，取得投入的实物资产的明细表，权属证明和资产交接单，检查上述权属证明是否已变更在公司名下，是否存在障碍，上述资产是否不存在基于第三者的抵押、质押、出租等情形；</p> <p>7. 若发起人以股权作为出资的，取得该公司的公司章程、该公司（有限责任公司）其他股东同意该股权出资的承诺函、该公司营业执照、该公司股权变更工商登记表等文件，检查其程序是否合法，是否存在纠纷及风险；若该等股权为中外合资公司中的中方股权，尚需取得原审批部门的批准；</p> <p>8. 若发起人以现金出资的，取得该资金的银行进帐单；以债权出资的，取得债权确认证明和债权合同，检查出资是否真实；</p> <p>9. 若发起人以无形资产出资的，取得无形资产的评估报告，并核实交付及权属转移情况。</p> <p>10. 检查发起人协议，以确定无形资产的内容、出资或折股的方式和比例、评估的具体情况</p> |
| 调查文件 | <p>D-1-1 股份公司发起人协议书；</p> <p>D-1-2 会计师事务所出具的审计报告；</p> <p>D-1-3 公司的资产评估报告；</p> <p>D-1-4 创立大会相关文件（通知、决议、会议记录）；</p> <p>D-1-4 公司的第一届一次董事会会议文件（通知、决议、会议记录）；</p> <p>D-1-5 公司的验资报告；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>D-1-6 审批部门的批准文件（若由外商投资有限公司改组为股份有限公司）；</p> <p>D-2 公司股东名册；</p> <p>D-3-1 公司发起人或股东的营业执照；</p> <p>D-3-2 公司的工商年检资料；</p> <p>D-4-1 公司验资日（评估日）的资产负债表；</p> <p>D-4-2 公司注册登记日（建账日）的资产负债表；</p> <p>D-5-1 实物出资的明细表；</p> <p>D-5-2 实物出资的权属证明；</p> <p>D-5-3 实物出资的资产交接单；</p> <p>D-6-1 若股权出资，该股权所属公司的公司章程；</p> <p>D-6-2 上述公司的其他股东同意该股权出资的承诺函；</p> <p>D-6-3 上述公司的营业执照；</p> <p>D-6-4 该公司股权变更工商登记表；</p> <p>D-6-5 （若该股权为中外合资公司的中方股权）审批部门的批准文件；</p> <p>D-7-1 现金出资的，银行进账单；</p> <p>D-7-2 债权出资的，债权确认证明与债权合同；</p> <p>D-8 无形资产出资的，无形资产评估报告；</p> <p>D-9 发起人协议。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |  |
|------|--|
| 调查结果 |  |
|------|--|

## E、公司的独立性

|      |                      |      |  |
|------|----------------------|------|--|
| 调查事项 | 公司的独立性               | 调查人员 |  |
| 调查方法 | 1.书面审查；<br>2.实地调查和见证 | 调查日期 |  |
|      |                      | 调查地点 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查目的 | 公司的业务、资产、人员、机构、财务是否独立于其控股股东及其关联方，具有独立完整的产、供、销系统和面向市场独立自主经营的能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 调查内容 | <p>1. 公司业务是否独立于股东单位及其他关联方。</p> <p>2. 公司的资产是否独立完整。</p> <p>3. 如发公司属于生产经营企业，是否具有独立完整的供应、生产、销售系统。</p> <p>4. 公司的人员是否独立。</p> <p>5. 公司的机构是否独立。</p> <p>6. 公司的财务是否独立。</p> <p>7. 概括说明公司是否具有面向市场自主经营的能力</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| 调查程序 | <p>人员独立：</p> <p>1. 检查公司董事长是否由控股股东及其控股单位的法定代表人、有实质控制权单位的法定代表人、持股 5%以上股东的法定代表人兼任；</p> <p>2. 取得公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书、技术负责人等高经管理人员的工资发放表，确认其不在公司处领取薪酬；根据董监事高管人员调查表，确认其不在公司与股东单位中双重任职，并且不在与其所任职公司经营范围相同的企业或股东下属单位担任执行职务；</p> <p>3. 取得各股东推荐董事候选人文件、董事会推举高级管理人员的文件或会议纪要、股东大会关于董事监事选举的决议和记录、董事会关于高经管理人员任免的决议和纪录，检查其程序是否合法合规，以确认控股股东和政府部门不存在干预公司董事会、股东大会作出人事任免决定；</p> <p>4. 取得公司采购、销售、财务部门人员名单及工资发放表，确认其不存在兼职情况；</p> <p>机构独立：</p> |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>1. 确认公司的机构设置是否独立完整；</p> <p>2. 取得公司生产经营场所和办公场所位置布局图，并实地观察生产和办公场所，确认与股东单位不存在混合经营、合署办公的情形；</p> <p>业务独立：</p> <p>1. 检查公司采购、销售明细帐，确认与关联方帐务分离；</p> <p>2. 检查公司与关联方是否存在供应、生产、销售方面的关联交易；若有，是否影响其业务独立性；</p> <p>财务独立：</p> <p>1. 取得公司财务会计人员安排和定岗定职文件，以确定公司财务人员的独立性；</p> <p>2. 取得公司各项财务管理制度（包括对子公司、分公司的财务管理制度）和会计核算流程，确定其独立完整性；</p> <p>3. 分别取得公司与控股股东的银行开户证明，以及上述帐户的银行对帐单，确认公司不存在与控股股东共用银行帐户的情况；</p> <p>4. 检查控股股东的财务公司或结算中心帐户，检查公司与控股股东的往来帐项，确认公司是否将资金存入上述帐户；</p> <p>5. 取得公司国税和地税的税务登记证明、纳税登记表及税收转帐专用完税证或税收缴款书，并确认其是否独立纳税；</p> <p>6. 检查公司财务决策程序，并与公司财务人员和审计师沟通（口头交流），调查是否存在控股股东干预公司资金使用情况；</p> <p>资产完整：</p> <p>1. 检查公司的资产权属明确，独立于控股股东及其关联方，改制过程中无形资产、固定资产的处置独立完整；</p> <p>2. 要求公司填报关联方占用资金、资产及其他资源调查表，并提供相关证明文件；</p> <p>3. 取得公司开户银行资金往来明细帐，关注大额资金去向，是否存在与控股股东及其关联方的往来，其资金往来性质如何，确认是否存在控股股东占用公司资金情况；</p> <p>4. 向公司审计师，了解会计师所掌握的公司审计期间所发生的关联方占用公司资金、资产及其他资源的情况；必要时可根据情况要求会计师出具专项说明。 人员主要看高管人员及采购、销售、财务部门人员</p> |
| 调查文件 | <p>人员独立：</p> <p>E-1-1 股东单位员工名册；</p> <p>E-2-1 公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书、技术负责人等高经管理人员的工资发放表；</p> <p>E-2-2 董事、监监事、高级管理人员调查表；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>E-3-1 各股东推选董事候选人的文件；</p> <p>E-3-2 董事会推举高级管理人员的文件或会议纪录；</p> <p>E-3-3 股东大会关于董事监事选举的决议和记录；</p> <p>E-3-4 董事会关于高经管理人员任免的决议和纪录；</p> <p>E-4-1 公司采购、销售、财务部门人员名单；</p> <p>E-4-2 公司采购、销售、财务部门人员的工资发放表。</p> <p>机构独立：</p> <p>E-5-1 公司生产经营场所和办公场所位置布局图；</p> <p>E-5-2 向高管人员与员工的调查笔录；</p> <p>业务独立：</p> <p>E-6 公司的采购、销售明细账；</p> <p>财务独立：</p> <p>E-7-1 公司的财务会计人员安排与定岗定职文件；</p> <p>E-7-2 公司财务会计制度与会计核算流程的说明；</p> <p>E-7-3 董事会通过的《关于制定公司财务管理制度等有关内部控制制度的议案》；</p> <p>E-7-4 公司与控股股东的银行开户证明；</p> <p>E-7-5 上述账户的银行对账单；</p> <p>E-7-6 公司与控股股东的往来账项；</p> <p>E-7-7 公司的基本存款账户；</p> <p>E-7-8 国税的《税务登记证明》；</p> <p>E-7-9 地税的《税务登记证明》；</p> <p>E-7-10 纳税凭证；</p> <p>E-7-11 原始财务报表；</p> <p>E-7-12 向公司财务人员、审计师的调查笔录；</p> <p>E-8 关联方占用资金、资产及其他资源调查表。</p> |
| 调查结果 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## F、公司的发起人与股东

|      |                      |      |  |
|------|----------------------|------|--|
| 调查事项 | 公司的发起人与股东            | 调查人员 |  |
| 调查方法 | 1.书面审查；<br>2.实地调查和见证 | 调查日期 |  |
|      |                      | 调查地点 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查目的 | 发起人和股东的合规性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 调查内容 | <p>1. 发起人或股东是否依法存续，是否具有法律、法规和规范性文件规定担任发起人或进行出资的资格。</p> <p>2. 公司的发起人或股东人数、住所、出资比例是否符合有关法律、法规和规范性文件的规定。</p> <p>3. 发起人已投入公司的资产的产权关系是否清晰，将上述资产投入公司是否存在法律障碍。</p> <p>4. 若发起人将其全资附属企业或其他企业先注销再以其资产折价入股，应说明发起人是否已通过履行必要的法律程序取得了上述资产的所有权，是否已征得相关债权人同意，对其原有债务的处置是否合法、合规、真实、有效。</p> <p>5. 若发起人以在其他企业中的权益折价入股，是否已征得该企业其他出资人的同意，并已履行了相应的法律程序。</p> <p>6. 发起人投入公司的资产或权利的权属证书是否已由发起人转移给公司，是否存在法律障碍或风险。</p> |
| 调查程序 | <p>1. 检查发起人的主体资格与出资情况；</p> <p>2. 检查公司现有股东的持股数量与出资比例；</p> <p>3. 核查公司的控股股东与实际控制人的情况。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 调查文件 | <p>F-1-1 自然人发起人的简历（包括产生年月，性别、民族、国籍、身份证号、持有的公司股份数量）；</p> <p>F-1-2 法人发起人的简介（包括注册号、住所、法定代表、注册资本、实收资本、经营范围）；</p> <p>F-2-1 股东持股数量与比例情况表；</p> <p>F-2-2 股东身份证或营业执照；</p> <p>F-3 公司控股股东与实际控制人的情况说明。</p>                                                                                                                                                                                             |
| 调查结果 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## G、公司的股本及演变

|      |                      |      |  |
|------|----------------------|------|--|
| 调查事项 | 公司的股本及演变             | 调查人员 |  |
| 调查方法 | 1.书面审查；<br>2.实地调查和见证 | 调查日期 |  |
|      |                      | 调查地点 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查目的 | 股本及股份（股权）变更是否合法合规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 调查内容 | <p>1. 公司设立时的股权设置、股本结构是否合法有效，产权界定和确认是否存在纠纷及风险。</p> <p>2. 公司历次股权变动是否合法、合规、真实、有效。</p> <p>3. 发起人所持股份是否存在质押，如存在，说明质押的合法性及可能引致的风险。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 调查程序 | <p>1. 若公司发生过合并、分立、增资或减资而引起的股本变动，取得股东大会决议、政府有权部门批准文件、验资报告、工商变更登记表、营业执照、公司章程等，检查其股本变动是否经过公司股东大会特别决议通过，是否经政府主管部门批准，相应的法定程序是否得到履行；</p> <p>2. 若公司的股权发生过转让，取得股权转让协议、政府主管部门批准国有股权转让的文件、股权转让资金进帐单、股权变动工商登记表、股权评估报告或审计报告等，检查股权转让行为是否合法（如发起人股一年内不得转让），股权转让的计价依据是什么，是否合理公允，股权转让行为是否履行法定程序，若涉及国有股权转让的，是否得到政府有权部门的批准等。</p> <p>3. 若股权转让中涉及内部职工股、工会或职工持股会持股的转让，应取得股权转让协议、划款证明、内部职工及持股会会员清退公告和清退名册，检查清退价格的确定依据及其清退情况，确认是否已履行完有关法定程序，是否不存在纠纷或潜在纠纷。若没有完全清退，应取得公司或政府主管部门关于清退的有关说明，说明未完全清退的原因，并对拟采取的措施和相关责任进行承诺；</p> <p>4. 取得各股东的公司股权登记文件，以及各股东关于该股权是否涉及质押或冻结等情况的书面说明或承诺；若涉及股权质押或冻结等情形的，取得股权质押协议或法院通知书等法律文件，并调查公司的股权是否存在任何因被质押、诉讼等引致的纠纷或潜在纠纷；</p> <p>5. 查阅公司工商登记表，检查公司自设立以来是否发生过公司名称、</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>法定代表人、注册地址、业务范围等方面的变化；</p> <p>6. 取得公司股权变化前后的股东大会决议和记录、董事会决议和记录以及公司章程等，查看因股权结构的变化对公司管理层、业务等各方面的影响； 重点是股权转让</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 调查文件 | <p>若公司发生过合并、分立、增资或减资而引起的股本变动：</p> <p>G-1-1 股东大会决议、会议记录、会议通知、投票记录；</p> <p>G-1-2 政府有权部门批准文件；</p> <p>G-1-3 验资报告；</p> <p>G-1-4 工商变更登记表；</p> <p>G-1-5 公司营业执照；</p> <p>G-1-6 公司章程；</p> <p>若公司的股权发生过转让：</p> <p>G-2-1 股权转让协议；</p> <p>G-2-2 政府主管部门批准国有股权转让的文件；</p> <p>G-2-3 股权转让资金进帐单；</p> <p>G-2-4 股权变动工商登记表；</p> <p>G-2-5 股权评估报告或审计报告；</p> <p>若股权转让中涉及内部职工股、工会或职工持股会持股的转让：</p> <p>G-3-1 股权转让协议；</p> <p>G-3-2 划款证明；</p> <p>G-3-3 内部职工及持股会会员清退公告和清退名册；</p> <p>G-3-4 公司或政府主管部门关于清退的有关说明（若未清退）；</p> <p>G-4-1 各股东的公司股权登记文件；</p> <p>G-4-2 各股东关于该股权是否涉及质押或冻结等情况的书面说明或承诺函；</p> <p>G-4-3 股权质押协议或法院通知书（若涉及股权质押或冻结等情形）；</p> <p>G-5 公司的工商登记表；</p> <p>G-6-1 公司股权变化前后的股东大会决议和记录；</p> <p>G-6-2 公司股权变化前后的董事会决议和记录；</p> <p>G-6-3 公司股权变化前后的公司章程。</p> |

|      |  |
|------|--|
| 调查结果 |  |
|------|--|

## H、公司的业务

|      |                      |      |  |
|------|----------------------|------|--|
| 调查事项 | 公司的业务                | 调查人员 |  |
| 调查方法 | 1.书面审查；<br>2.实地调查和见证 | 调查日期 |  |
|      |                      | 调查地点 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查目的 | 公司是否存在持续经营的法律障碍；公司的经营是否合法、有效；公司的主营业务及变化情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 调查内容 | 1. 公司的经营范围和经营方式是否符合有关法律、法规和规范性文件的规定；<br>2. 公司是否在中国大陆以外经营，如存在，应说明其经营的合法、合规、真实、有效；<br>3. 公司的业务是否变更过，如变更过，应说明具体情况及其可能存在的法律问题；<br>4. 公司主营业务是否突出；<br>5. 公司是否存在持续经营的法律障碍。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 调查程序 | 1. 查阅公司营业执照和年检记录，调查其经营范围和经营方式是否符合法律、法规的有关规定；若涉及特许经营的，取得特许经营证书、批文等，检查是否齐备、有效；<br>2. 要求公司填报境外经营情况调查表（见附表 H-1），并提供所有境外经营所需文件、资料，以确定其是否合法、合规、真实、有效；<br>3. 要求公司填报主营业务情况调查表（见附表 H-2），取得公司业务收入（分类）的有关数据，分析近三年主营业务的构成及其变化情况，判断公司主营业务是否突出，近三年主营业务是否发生过变化；若有，要求公司说明其发生变化的原因，及发生变化的具体情况，并提供相关文件和资料，检查该变化的合法、合规性；<br>若公司最近一年一期非经常性损益占利润总额的比重超过 20% 的，取得独立董事对公司获取经常性收益的能力以及是否具备持续经营能力的书面意见，并检查其依据；<br>4. 取得公司的书面说明，调查公司发行前是否进行过重大资产和业务重组，以及收购兼并，若有，要求公司出具关于重组、购并经过 |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>和内容的说明，并提供批准文件、协议、评估报告和审计报告、产权权属证明等所有相关文件，分析重组对公司业务连续性、管理层稳定、财务状况和经营成果的影响；</p> <p>5. 若公司拥有特许经营权，取得特许经营权的批准文件或相关协议，确定特许经营权的期限、费用标准及其确定依据；取得特许经营权申请、批准的有关规定，分析判断其对公司持续生产经营的影响；</p> <p>6. 根据上述调查结果，对公司经营方式、主营业务变更、境外经营和特许经营的风险进行分析，分析公司持续经营是否存在法律、技术、市场等风险和障碍。</p> <p>注：主营业务突出的标准为公司主营业务收入占总收入的比例不低于 70%，主营业务利润占利润总额的比例不低于 70%。</p> <p>7. 要求公司填报主要产品（或服务）情况调查表；</p> <p>7.1 公司提供主要产品说明；</p> <p>7.2 现场考察公司主要原材料和能源情况；</p> <p>7.3 抽查公司某个月内的主要产品销售合同、发票、出库单等，了解产品销售数量、价格，以框算产品销售额；与销售负责人会谈（会谈记录），查阅公司内部文件或会议纪录，调查其定价机制和定价策略；</p> <p>7.4 若公司生产存在高危险、重污染情况的，要求公司说明对人身、财产、环境所采取的安全措施，并现场考察其设施，了解使用情况和效果；</p> <p>8. 要求公司填报主要客户和供应商明细表（附表 H-3），抽查其中各一个供应商和客户的采购（销售）合同、发票，检查其真实性；要求公司出具书面文件，说明其董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在上述供应商或客户中是否占有权益，若有提供相关证明文件和资料；</p> <p>9. 调查公司近三年是否有因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而被处罚的情况；</p> <p>10. 与公司质量管理部门会谈（会谈记录），了解公司产品执行的质量技术标准、公司通过的品质认证和安全认证等；取得有关质量合格（或免检）证书、药业企业的 GMP 认证证书等，确认公司生产经营符合相关的产品质量标准和技术监督标准；</p> <p>11. 与公司质量管理部门会谈（会谈记录）、现场实地考察、查阅公司内部生产管理规定，调查公司主要产品和服务的质量控制情况，</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>主要包括质量控制标准、质量控制措施、产品质量纠纷、质量控制政策、质量管理的组织设置及实施情况；</p> <p>12. 要求公司提供书面说明，说明其生产的核心技术的来源和方式，是否拥有核心技术的所有权，所拥有的核心技术在国内外同行业的先进性；若核心技术为国外（或国内）引进，取得相关合同、协议，检查其真实、合法性；若核心技术为自己研制开发，取得相关专利证书等；</p> <p>13. 通过与公司生产技术部门人员会谈（会谈记录）和实地考察，了解公司产品生产技术所处的阶段，即处于基础研究、中试、少批量生产或大批量生产的具体阶段；</p> <p>14. 要求公司填报知识产权、非专利技术调查表（附表 H-4），提供专利证书和知识产权权属证明，检查知识产权的真实性、合法性；若有知识产权、非专利技术许可使用情况，取得许可协议；对于合作开发、共同拥有的专利、非专利技术，取得相应的协议、合同；</p> <p>15. 取得公司书面说明，说明其所有或使用的知识产权、非专利技术是否存在纠纷或潜在纠纷，若有，提供相关文件和资料；</p> <p>16. 若公司与其他单位共同进行研究开发，取得相关协议、合同，了解合作协议的主要内容、研究成果的分配方案及采取的保密措施等；</p> |
| 调查文件 | <p>H-1 附表 H-1：境外企业基本情况与经营活动情况表</p> <p>H-2 附表 H-2：主营业务情况调查表</p> <p>H-3 附表 H-3：主要供应商和客户情况表</p> <p>H-4 附表 H-4：知识产权基本情况统计调查表</p> <p>H-5 专利证书（包括专利权证书、专利申请受理通知书等）</p> <p>H-6 技术协议（包括技术许可协议、技术合作协议、技术转让协议等）</p> <p>H-7 商标证书（包括商标申请受理通知书等）</p> <p>H-8 （访谈笔录）非专利技术（含核心技术）的取得方式及使用情况</p> <p>H-9 （访谈笔录）专利或非专利技术侵权情况及公司具体的保护措施与效果</p> <p>H-10 公司相关保密制度</p> <p>H-11 核心技术人员签订的保密协议</p> <p>H-12 公司历次经营情况的变动情况及相应的决策程序及相应工商资料</p>                                                                                                                                    |

|      |                  |
|------|------------------|
|      | 以上材料需公司加盖公章（骑缝章） |
| 调查结果 |                  |

## 1、关联交易与同业竞争

|      |                      |      |  |
|------|----------------------|------|--|
| 调查事项 | 关联交易与同业竞争            | 调查人员 |  |
| 调查方法 | 1.书面审查；<br>2.实地调查和见证 | 调查日期 |  |
|      |                      | 调查地点 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查目的 | 是否影响公司的独立性及持续经营能力；是否存在同业竞争及其解决方法关联交易及其决策程序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 调查内容 | <p>1.公司是否存在持有公司股份 5%以上的关联方，如存在，说明公司与关联方之间存在何种关联关系；</p> <p>2.公司与关联方之间是否存在重大关联交易，如存在，应说明关联交易的内容、数量、金额，以及关联交易的相对比重；</p> <p>3.上述关联交易是否公允，是否存在损害公司及其他股东利益的情况；</p> <p>4.若上述关联交易的一方是公司股东，还需说明是否已采取必要措施对其他股东的利益进行保护；</p> <p>5.公司是否在章程及其他内部规定中明确了关联交易公允决策的程序；</p> <p>6.公司与关联方之间是否存在同业竞争。如存在，说明同业竞争的性质；</p> <p>7.有关方面是否已采取有效措施或承诺采取有效措施避免同业竞争；</p> <p>8.公司是否对有关关联交易和解决同业竞争的承诺或措施进行了充分披露，以及有无重大遗漏或重大隐瞒，如存在，说明对本次挂牌的影响。</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查程序 | <p>1. （法人）控股股东（或主要股东）情况调查</p> <p>1.1 要求控股股东填报控股股东基本情况调查表（见附表 I-1），取得控股股东的营业执照、工商登记表及其他相关文件，取得经当地税务部门和财务部门书面确认为上报的其三年一期的财务报告（或审计报告），对调查表内容进行核实验证；</p> <p>1.2 与控股股东的管理层进行会谈（会谈记录），重点关注控股股东是否存在人员、历史包袱过重、财务状况不良、盈利能力不足及发展前景暗淡等问题，取得控股股东拟采取措施和发展规划的说明，确认其独立生存能力；</p> <p>1.3 调查控股股东组织机构设置及对外投资情况，了解其控股子公司和参股公司（公司除外），以及通过托管、输出管理、意向收购或投资的企业的基本情况。</p> <p>2. 若控股股东存在实际控制人（政府除外），调查其基本情况；</p> <p>3. 调查其他股东的基本情况</p> <p>4. 了解公司的合营企业、联营企业情况；</p> <p>5. 关联个人情况</p> <p>5.1 要求控股股东的法定代表人及其实际控制人（或法定代表人）、主要投资者个人（持股比例 5%以上）、公司的高级管理人员、核心技术人员、核心技术提供者填写关联人关系调查表（附表 I-2），取得其控制企业的营业执照、工商登记表、财务报告（一年又一期）及关于其业务和产品的书面说明；</p> <p>5.2 确定公司的董事、监事、其他高级管理人员及核心技术人员是否在关联方单位任职，或上述人士是否由关联方单位直接或间接委派；</p> <p>6. 关联关系</p> <p>6.1 根据以上调查情况，并取得公司董事会关于关联方关系的书面说明，明确各关联方与公司的实质关联关系，包括但不限于与关联方存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系；</p> <p>6.2 通过上述调查，并与公司管理人员会谈（会谈记录），共同确认上述关联方对公司进行控制或重大影响的方式、途径及程度；</p> <p>6.3 根据以上调查情况，分别编制关联交易关联方及关联关系表和同业竞争关联方及关联关系表；</p> <p>7. 是否存在同业竞争</p> <p>7.1 根据上节调查内容，检查、判断公司与关联方在经营范围、经营业务、产品（或服务）方面是否相同或相近；</p> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>8. 若公司与竞争方存在相同、相似的业务，应请公司做出解释，并提供充分依据，确认公司与竞争方从事的业务有不同的客户对象、或不同的市场区域、或产品的不可替代性等；如果存在明显细分市场差别，而且该市场细分是客观的、切实可行的，不会产生实质性同业竞争的，则请公司说明并提供相关依据，并对公司与竞争方在产品（服务）的类型、市场定位、销售渠道等方面的市场差别的各项依据进行核查；</p> <p>9. 如存在或可能存在同业竞争，公司与竞争方是否采取了有效措施避免同业竞争：</p> <p>9.1 若公司与关联方客观存在同业竞争，并且公司或关联方采取了或承诺采取相应的措施，应对已采取或承诺采取措施的方式、方法、措施实施的过程和结果，及承诺采取措施的可行性等进行调查；收集相关文件和资料，并填写消除同业竞争措施实施情况表；</p> <p>9.2 请公司说明有无其他有效避免同业竞争的措施和安排，并调查其可行性；取得公司书面承诺，确认公司对解决同业竞争的承诺或措施进行了充分的披露，不存在重大的遗漏或重大隐瞒；</p> <p>9.3 查阅有关避免同业竞争的协议、书面承诺及有关决议和公司章程等，审查其中是否存在损害公司利益的条款；</p> <p>10. 对不存在同业竞争的，取得各主要关联方（主要为控股股东及其实际控制人）避免潜在同业竞争的书面承诺。</p> <p>11. 根据上述调查结果，对公司与关联方之间可能产生同业竞争的风险因素进行分析、判断，对解决同业竞争措施不力的风险因素进行分析、判断，并作为特别风险列示。</p> <p>12. 关联交易决策程序：查阅公司章程、股东会、董事会议事规则，检查公司章程中有关关联交易决策的权力与程序的规定，是否规定关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度或做必要的公允声明。获取有关关联交易执行程序、批准程序的规章制度，并检查其内容是否与法律、法规、公司章程及中国证监会有关规定相冲突；确认公司关联交易的决策程序全面、合理，符合国家法律、法规有关规定；</p> <p>13. 关联交易调查</p> <p>13.1 要求公司填报关联交易调查表，并取得关联交易协议、定价依据、决议等相关文件和资料；</p> <p>13.2 抽查公司各类合同，并与审计师沟通（口头交流，笔记），检</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>查是否存在未报或遗漏的关联交易；</p> <p>13.3 审查关联交易的必要性：获取上述关联交易发生的背景资料（包括可行性研究报告、独立财务报告等），了解协议执行情况，判断该等关联交易的合理性、必要性；</p> <p>13.4 审查关联交易的公允性：检查关联交易协议的条款，审查其内容是否公允合理，有无侵害公司利益的条款；</p> <p>13.5 检查关联交易是否履行了法定批准程序：检查上述关联交易是否按上述规章制度履行相应规定程序，重点关注需股东大会批准的关联交易，及向关联方累计年度购买量占其同类业务采购量 5%以上或对关联方年度销售收入占其同类业务销售收入 5%以上的关联交易，是否存在董事会或管理层越权现象，关联股东是否在作出股东大会决议时回避；</p> <p>13.6 对发生的重大关联交易（指公司与其关联方达成的关联交易总额高于人民币 <b>20 万元</b>或高于最近经审计净资产值的 5%的关联交易）；</p> <p>14. 调查公司为控股股东及其他关联股东提供担保的情况：获取所有担保合同，检查为控股股东及其他关联股东提供担保的有关协议，审查其是否存在不合理、不合规的条款，并关注该等协议是否履行了法定的批准程序。</p> <p>15. 获取公司与关联方为避免或减少关联交易所签订的协议、承诺和采取措施的说明，检查该等协议、承诺和措施的可行性和实际执行情况。</p> <p>16. 查阅公司就与各关联方签订的且仍然有效的重大协议或合同期满后处理方式所作出的说明，与公司负责人会谈（会谈记录），讨论其可行性及可能给公司造成的影响；</p> <p>17. 取得公司书面承诺（全体董事签字），确认公司对关联交易进行了充分的披露，不存在重大的遗漏或重大隐瞒。</p> |
| 调查文件 | <p>I-1 附表 I-1：法人控股股东基本情况调查表</p> <p>I-2 附表 I-2：关联人关系调查表</p> <p>I-3 （调查笔录）公司与其控股股东或实际控制人及其控制的企业有无同业竞争</p> <p>I-4 避免同业竞争承诺函（公司控股股东或实际控制人和重大关联方）</p> <p>I-5 关联交易与同业竞争管理办法</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      |                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | I-6 关联交易协议<br>I-7 关联交易决策程序（董事会、股东会会议资料）<br>I-8 定价依据<br>I-9 关联方的相关资料（自然人身份证复印件；法人营业执照、章程及股权结构）<br>以上材料需公司加盖公章（骑缝章） |
| 调查结果 |                                                                                                                   |

## J、公司的主要财产

|      |           |      |  |
|------|-----------|------|--|
| 调查事项 | 公司的主要财产   | 调查人员 |  |
| 调查方法 | 1.书面审查；   | 调查日期 |  |
|      | 2.实地调查和见证 | 调查地点 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查目的 | 主要财产的产权状况（真实性）；主要财产权的取得方式（合法性）；主要财产所有权或使用权的受限制情况。                                                                                                                                                                                                                        |
| 调查内容 | 1.公司拥有房产的情况。<br>2.公司拥有土地使用权、商标、专利、特许经营权等无形资产的情况。<br>3.公司拥有主要生产经营设备的情况。<br>4.上述财产是否存在产权纠纷或潜在纠纷，如有，应说明对本次挂牌的影响。<br>5.公司以何种方式取得上述财产的所有权或使用权，是否已取得完备的权属证书，若未取得，还需说明取得这些权属证书是否存在法律障碍。<br>6.公司对其主要财产的所有权或使用权的行使有无限制，是否存在担保或其他权利受到限制的情况。<br>7.公司有无租赁房屋、土地使用权等情况，如有，应说明租赁是否合法有效。 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查程序 | <p>(一) 现金与银行存款调查</p> <p>(二) 应收款项、其他应收款、预付帐款及坏帐准备调查</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 取得应收帐款余额和坏帐准备明细表；</li> <li>2. 核查是否存在关联公司欠款，是否已单独列示持 5%以上股份的股东欠款。对于关联公司欠款，取得相关交易合同，核查交易的合理性及合同的批准情况；</li> <li>3. 取得其他应收款和坏帐准备明细表了解往来发生的原因、债务人与本企业的关系；</li> <li>4. 取得并核实其他应收款帐龄分析表，核查金额较大的其他应收款的性质和内容；</li> <li>5. 核查是否存在关联公司欠款，是否存在数额较大的公司高管人员欠款。核查是否已单独列示持 5%以上股份的股东欠款，是否存在控股股东无偿或有偿占用公司资金的情况；</li> <li>6. 取得预付帐款余额明细表；</li> <li>7. 核对是否已单独列示预付持 5%以上股份的股东款项；</li> <li>8. 对大额预付帐款，核查有关合同及收款单位的资信情况。</li> </ol> <p>(三) 短期投资调查</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 取得短期投资明细表。核查公司是否存在违规的短期投资行为；</li> <li>2. 存在委托贷款的，取得委托贷款明细表及委托贷款合同，核查是否按协议规定利率计提利息。若委托贷款金额较大，核查借款方经营状况、信用情况，判断其安全性，并特别关注逾期或延期贷款。</li> <li>3. 若存在委托理财，取得委托理财明细表及委托理财协议，重点核查合法性，包括受托方资格、是否履行恰当的批准程序以及协议内容的合法性等，并根据市场状况、受托方财务及资信情况判断投资风险。</li> </ol> <p>(四) 存货调查</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 取得存货盘点分类汇总表，了解审计师对存货审计的方法与过程、审计师对存货审计的意见及发现的问题；</li> <li>2. 了解公司是否存在存货抵押贷款、担保或其他对所有权或使用权可能产生限制的情况，如有，核查借款合同、担保合同的条款及还款情况，判断预期债务是否会对公司的正常生产运营构成影响。</li> </ol> <p>(五) 长期投资调查</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 取得长期股权投资、长期债权投资明细表；</li> <li>2. 取得对外投资管理制度和有关投资决策的文件、决议、投资合同</li> </ol> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>等；</p> <p>3. 核查长期股权投资和长期债权投资的投资决策程序的合法性；</p> <p>4. 核查累计对外投资是否超过公司净资产的 50%（以审计的合并报表为准）；</p> <p>5. 核查被投资单位与公司业务的关联度，关联度低，需要合理解释投资该公司的理由；关联度高，则需要了解关联交易规模及其合理性，是否已充分披露；</p> <p>6. 核查是否存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。</p> <p>（六）固定资产及在建工程调查</p> <p>1. 取得固定资产及累计折旧分类汇总表、关键设备基本情况表；</p> <p>2. 核查房屋产权证、车辆运营或行驶证、船舶船籍证明等所有权证明文件，确定固定资产是否归公司所有；核查是否存在产权纠纷或其他潜在纠纷；</p> <p>3. 了解公司是否存在固定资产抵押贷款、担保、被关联方占用、或其他对所有权或使用权可能产生限制的情况，如有，核查借款合同、担保合同的条款及还款情况，判断预期债务是否会对公司的生产保障构成影响；</p> <p>4. 核查是否存在经营性租赁或融资租赁或托管经营固定资产的情况，取得租赁协议或托管协议并核查相关条款；</p> <p>5. 取得在建工程和减值准备明细表。对于重大建设项目，取得建设批准文件、所征用土地的红线图及建设规划许可、现场监理施工进度报告（若有）、建设资金来源等业务资料；</p> <p>6. 实地考察工程现场，核查工程项目的实际完工程度，核查是否存在实际已使用，但未办理竣工结算手续、未进行会计处理的项目；核查是否存在非正常原因导致的停工，是否存在将已停工在建工程建设贷款利息继续资本化的情况；</p> <p>7. 核查新增在建工程是否已履行必要的审批手续并取得相关的批准文件、可行性研究报告等文件资料；</p> <p>8. 核查公司设立之后是否有重大购买、出售、置换资产等行为，取得与上述重大资产变化有关的文件资料，包括协议、方案、审计报告和评估报告、法律意见书、股东大会及董事会决议等；</p> <p>9. 核查购买、出售、置换资产的状况，包括其帐面价值、评估价值、该资产的过往运营及盈利情况。核查交易具体实施情况，包括款项支付、资产过户、资产相关的债权债务处理或过户情况、其他安排</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>（如人员安置、土地租赁、收购资产的资金来源等）的执行情况等，核查交易的实施是否存在法律障碍；</p> <p>10. 核查重大资产变化后公司是否具有完善的法人治理结构；核查重大资产变化后当年及次年的利润实现情况、对公司主营业务的影响。</p> <p>11. 分析是否存在下列风险（包括而不限于）及对公司的影响：</p> <p>11.1 重大固定资产或在建工程将停工或报废的风险；</p> <p>11.2 固定资产或在建工程发生重大损失或减值的风险；</p> <p>11.3 因抵押担保而遭受追索查封影响生产经营的风险。</p> <p>（七）无形资产调查</p> <p>1. 取得无形资产，取得有关文件资料以核查无形资产的来源、构成内容和计价依据；</p> <p>2. 核查主要产品或经营业务使用的商标权、其他工业产权、非专利技术是否已进入公司，对于上述无形资产的处置的相关手续是否已办理完毕，取得权属证明；</p> <p>3. 核查以接受投资或购入方式取得的无形资产的价值是否与验资报告、审计报告、资产评估结果确认书或合同协议等文件相一致，核查其法律手续是否完备；</p> <p>4. 对于单项价值在 <b>50 万元</b> 以上的无形资产，若以评估值作为入帐依据的，核查评估机构及评估方法的合理性；</p> <p>5. 核查公司无形资产是否存在权属争议。核查公司的无形资产是否存在许可他人使用、被他人侵占、非法使用的情况以及公司采取的相应措施。</p> |
| 调查文件 | <p>J-1 土地使用权证书、土地出让合同及土地租赁合同；</p> <p>J-2 房产证、房屋买卖合同及房屋租赁合同；</p> <p>J-3 立项批文、建设用地规划许可证、建设用地施工许可证等；</p> <p>J-4 无形资产（包括专利清单、商标权证书、软件著作权证书、非专利技术、特许经营权等）；</p> <p>J-5 固定资产（含设备清单、车、船等）；</p> <p>J-6 与取得上述资产相关的合同、凭证等；</p> <p>J-7 （调查笔录）走访土地管理部门、房屋管理部门、知识产权管理部门，调查相关凭证是否真实、合法及是否公司实际占有；</p> <p>J-8 上述资产权利是否受到限制，包括是否抵押、为他人提供担保、被法院查封等情形，取得抵押、担保协议及查明被法院查封的详细情况；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>J-9 （调查笔录）金额较大、期限较长的其他应收款、其他应付款、预收及预付账款产生的原因，并取得相关证明材料；</p> <p>J-10 （调查笔录）公司是否存在资产被控股股东或实际控制人及其关联方控制和占用的情形；</p> <p>J-11 上述财产的取得、处置等是否需经决策程序（需经决策程序的取得相关会议资料）。</p> <p>以上资料需公司盖章</p> |
| 调查结果 |                                                                                                                                                                                       |

## K、公司的重大债权债务

|      |                      |      |  |
|------|----------------------|------|--|
| 调查事项 | 本次股票公开转让的实质条件        | 调查人员 |  |
| 调查方法 | 1.书面审查；<br>2.实地调查和见证 | 调查日期 |  |
|      |                      | 调查地点 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查目的 | 负债的真实性、合法性和有效性；其他应收、应付款是否因正常的生产经营活动发生，是否合法有效；分析负债对公司的影响。                                                                                                                                                                                                                               |
| 调查内容 | <p>1. 公司将要履行、正在履行以及虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同的合法性、有效性，是否存在潜在风险，如有风险和纠纷，应说明对本次发行上市的影响。</p> <p>2. 上述合同的主体是否变更为公司，合同履行是否存在法律障碍。</p> <p>3. 公司是否有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债，如有，应说明对本次挂牌的影响。</p> <p>4. 公司与关联方之间是否存在重大债权债务关系及相互提供担保的情况。</p> <p>5. 公司金额较大的其他应收、应付款是否因正常的生产经营活动发生，是否合法有效。</p> |
| 调查程序 | <p>（一）短期借款与长期借款</p> <p>1. 取得短期借款明细表和长期借款明细表，核查是否已按贷款单位、币种、贷款金额、贷款条件和利率、贷款期限、贷款资金用途等进行列示；</p> <p>2. 对于逾期借款，核查未按期偿还的原因、预计还款期限及是否已办理了延期手续；</p> <p>3. 取得短期借款和长期借款合同，了解大额借款的批准程序，核查借款是否已经授权批准；</p> <p>4. 对于设置了抵押、质押或担保的借款合同，取得相应的抵押、质押和担保协议；</p> <p>（二）应付款项（应付帐款、应付票据、应付工资、应付福利费、</p>       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>预收帐款、应付股利、预提费用、其他应付款、应付债券、长期应付款)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解大额应付帐款的内容。</li> <li>2. 对公司重大合同的标准、调查的范围和方法进行协调，并共同进行调查；</li> <li>3. 要求公司填报重大合同情况调查表，并取得公司所有正在履行或已经签订尚未履行的重大合同；</li> <li>4. 获得公司全体董事的书面承诺，确认有关公司重大合同的信息均已披露，材料均已提供。</li> </ol> <p>(三) 资产抵押、质押和担保情况</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 要求公司填报抵押、质押情况调查表，查阅公司正在履行的所有贷款合同，检查是否存在以公司资产进行抵押、质押贷款的情况，并取得相关文件和资料；</li> <li>2. 要求公司填报对外提供担保情况调查表，并提供担保合同、董事会或股东会决议等相关文件和资料，检查文件是否齐备，是否履行相关规定程序，是否存在管理层和董事会越权情况；</li> <li>3. 若公司存在重大或有事项（指涉及金额或 12 个月内累计金额占公司最近经审计净资产值的 10% 以上的或有事项），取得独立董事对其是否影响挂牌条件和持续经营能力的书面意见，检查其相关依据，并与会计师沟通，分析上述事项对公司财务状况和经营业绩的影响；</li> <li>4. 取得公司全体董事的书面承诺，确认有关公司所有抵押、质押和对外提供担保的信息均已披露，材料均已提供。</li> </ol> <p>(四) 重大销售合同及买卖合同（标的 30 万元以上）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 要求公司填报重大销售及买卖合同调查表；</li> <li>2. 取得重大销售合同及买卖合同（包括格式合同样本）；</li> <li>3. 了解重大销售合同及买卖合同的履行情况；</li> <li>4. 如因重大销售合同和买卖合同发生争议，了解争议处理情况。</li> </ol> <p>(五) 其他合同（租赁、研发、战略合作等）</p> <p>(六) 合同管理制度</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 合同审批流程表；</li> <li>2. 格式合同样本；</li> <li>3. 合同管理及执行情况说明。</li> </ol> <p>(七) 侵权之债（知识产权、安全、质量等）</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查文件 | <p>K-1 银行的借款、担保合同（核查原件并取得复印件）；</p> <p>K-2 应收账款、应付账款明细表（核查金额较大的其他应收款、其他应付款是否因正常的生产经营活动发生）；</p> <p>K-3 200 万以上的授信协议；</p> <p>K-4 200 万以上的借款合同；</p> <p>K-5 30 万以上的购销合同；</p> <p>K-6 其他重大合同；</p> <p>K-7 环境保护局、知识产权局、产品质量监督局的证明（合法，没有侵权行为）；</p> <p>K-8 给员工的社保缴纳情况的政府文件、劳动与社会保障局主句的证明文件、缴费凭证等。</p> <p>以上资料需公司盖章</p> |
| 调查结果 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## L、公司的重大资产变化及收购兼并

|      |                      |      |  |
|------|----------------------|------|--|
| 调查事项 | 公司的重大资产变化及收购兼并       | 调查人员 |  |
| 调查方法 | 1.书面审查；<br>2.实地调查和见证 | 调查日期 |  |
|      |                      | 调查地点 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查目的 | 公司自设立至今是否有发生重大的资产变化及收购兼并行为，该行为是否履行了必要的法律手续，是否符合相关法律规定；上述行为是否对本次发行构成实质性障碍。                                                                                                                                                          |
| 调查内容 | <p>1. 公司设立至今有无合并、分立、增资扩股、减少注册资本、收购或出售资产等行为，如有，应说明是否符合当时法律、法规和规范性文件的规定，是否已履行必要的法律手续。</p> <p>2. 公司是否拟进行资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为，如拟进行，应说明其方式和法律依据，以及是否履行了必要的法律手续，是否对公司挂牌的实质条件及本规定的有关内容产生实质性影响。</p>                                        |
| 调查程序 | <p>1. 核查公司的设立以及合并、分立、减少注册资本行为的工商资料及相关决策程序的文件原件并取得复印件；</p> <p>2. 核查公司资产置换、资产剥离、资产出售或收购等情形及相关文件原件并取得复印件；</p> <p>3. 根据公司提供的材料，核查公司有没有进行重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为的计划；</p> <p>核查公司股权投资的相关资料，了解其报告期的变化情况，取得被投资单位的营业执照、报告期的财务报告、投资协议等文件。</p> |
| 调查文件 | <p>L-1 公司合并、分立、减少注册资本的相关决议；</p> <p>L-2 变更前后的营业执照及公司章程修正案；</p> <p>L-3 公司决策机构对进行资产置换、资产剥离、资产出售或收购做出的的决议；</p>                                                                                                                         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>L-4 公司进行资产置换、资产剥离、资产出售或收购所签订的协议；</p> <p>L-5 公司进行资产置换、资产剥离、资产出售或收购的定价依据；</p> <p>L-6 公司进行股权投资的相关资料，包括决策机构的决议等，该股权投资在报告期内的变化情况；</p> <p>L-7 公司与被投资公司签订的投资协议以及被投资公司的营业执照、报告期的财务报告等；</p> <p>L-8 拟进行资产置换、资产剥离、资产出售或收购的计划书、董事会决议、股东会决议以及资产情况说明。</p> <p>以上资料需公司盖章</p> |
| 调查结果 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |



## M、公司章程的制定与修改

|      |            |      |  |
|------|------------|------|--|
| 调查事项 | 公司章程的制定与修改 | 调查人员 |  |
| 调查方法 | 1.书面审查；    | 调查日期 |  |
|      | 2.实地调查和见证  | 调查地点 |  |

|      |                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查目的 | 公司的规范性                                                                                                                                                                           |
| 调查内容 | <p>1. 公司章程或章程草案的制定及近三年的修改是否已履行法定程序。</p> <p>2. 公司的章程或章程草案的内容是否符合现行法律、法规和规范性文件的规定。</p> <p>3. 公司的章程或章程草案是否按有关制定公司章程的规定起草或修订。如无法执行有关规定的，应说明理由。公司已在香港或境外上市的，应说明是否符合到境外上市公司章程的有关规定</p> |
| 调查程序 | <p>核查下列材料原件并取得复印件（盖公司章）</p> <p>1. 公司章程（草案）（历次）；</p> <p>2. 公司章程（历次）；</p> <p>3. 章程修正案（历次）；</p> <p>4. 董事会会议文件（历次）；</p> <p>相应的股东会会议资料（历次）。</p>                                       |
| 调查文件 | <p>M-1 股份公司设立时的公司章程（草案）及正式章程；</p> <p>M-2 相应的股东大会会议资料，包括股东名册、签到册、表决票、会议决议、会议记录等；</p> <p>M-3 章程修正案；</p> <p>M-4 修改公司章程的议案及董事会会议资料；</p> <p>M-5 修改公司章程的股东大会会议资料；</p> <p>以上资料需公司盖章</p> |
| 调查结果 |                                                                                                                                                                                  |

## N、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

|      |                         |      |  |
|------|-------------------------|------|--|
| 调查事项 | 公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 调查人员 |  |
| 调查方法 | 1.书面审查；                 | 调查日期 |  |
|      | 2.实地调查和见证               | 调查地点 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查目的 | 公司三会运作是否规范                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 调查内容 | <p>1. 公司是否具有健全的组织机构。</p> <p>2. 公司是否具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，该议事规则是否符合相关法律、法规和规范性文件的规定。</p> <p>3. 公司历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署是否合法、合规、真实、有效。</p> <p>4. 股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为是否合法、合规、真实、有效。</p>                                                                                             |
| 调查程序 | <p>核查原价并取得复印件：</p> <p>1. 近二年来的历次股东大会会议材料</p> <p>2. 近二年来的历次董事会会议材料</p> <p>3. 近二年来的历次监事会会议材料</p> <p>4. 《股东大会议事规则》</p> <p>5. 《董事会议事规则》</p> <p>6. 《监事会议事规则》</p> <p>7. 股东大会或董事会的授权或重大决策</p> <p>8. 组织机构的设立决议及组织机构图</p> <p>9. 要求公司填报董事、监事、高经管理人员情况调查表，取得其个人资料及承诺（包括独立董事承诺），对照《公司法》等法律法规</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>和公司章程，确认上述人员的任职资格是否符合有关规</p> <p>10. 取得公司有关高级管理人员的选聘、考核、解聘的规定或管理办法，检查其合法性及其执行情况</p> <p>11. 取得公司制定的董事、监事及高管人员薪酬制度，了解高管人员的激励和制约机制</p> <p>12. 确认公司近二年没有发生重大违法行为</p> <p>13. 管理风险因素调查</p> <p>13. 1 根据上述调查结果，分析判断公司是否存在组织模式和管理制度不完善的风险，若有，主要体现在哪些方面？</p> <p>13. 2、根据上述调查结果，分析判断公司是否存在大股东控制、发行后主要股东可能变更等因素引起管理层、管理制度、管理政策不稳定的风险；若有，主要体现在哪些方面；</p> <p>13. 3、分析判断公司是否存在内部激励机制和约束机制不健全的风险等，若有，主要表现在哪些方面。 重点关注法人治理结构的搭建和运行情况，以判断其是否规范有效</p> |
| 调查文件 | <p>N-1 历次股东大会会议材料；</p> <p>N-2 历次董事会会议材料；</p> <p>N-3 历次监事会会议材料；</p> <p>以上材料需公司加盖公章（骑缝章）</p> <p>N-4 公司章程及草案</p> <p>N-5 《股东大会议事规则》</p> <p>N-6 《董事会议事规则》</p> <p>N-7 《监事会议事规则》</p> <p>N-8 《董事、监事、高级管理人员情况调查表》及其个人资料和承诺</p> <p>N-9 高级管理人员的选聘、考核、解聘规定或管理办法</p> <p>N-10 董事、监事及高级管理人员薪酬制度</p> <p>N-11 股东大会或董事会的授权或重大决策情况的说明</p> <p>N-12 组织机构的设立决议及组织机构图</p>                                                                                 |

|      |  |
|------|--|
| 调查结果 |  |
|------|--|

## O、公司董事、监事和高级管理人员及其变化

|      |                      |      |  |
|------|----------------------|------|--|
| 调查事项 | 公司董事、监事和高级管理人员及其变化   | 调查人员 |  |
| 调查方法 | 1.书面审查；<br>2.实地调查和见证 | 调查日期 |  |
|      |                      | 调查地点 |  |

|      |                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查目的 | 董事、监事、高经管理人员的任职及变动是否合法合规                                                                                                                                                                |
| 调查内容 | <p>1. 公司的董事、监事和高级管理人员的任职是否符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。</p> <p>2. 上述人员在近二年尤其是企业挂牌前一年是否发生过变化，若存在，应说明这种变化是否符合有关规定，履行了必要的法律程序。</p> <p>3. 公司是否设立独立董事，其任职资格是否符合有关规定，其职权范围是否违反有关法律、法规和规范性文件的规定。</p> |
| 调查程序 | <p>核查原件并取得复印件：</p> <p>1. 近二年来董事、监事变动的股东大会会议材料</p> <p>2. 近二年来的高管人员变动监事会会议材料</p> <p>3. 现任董事、监事、高管的身份证明</p> <p>4. 现任董事、监事、高管的履历资料</p>                                                      |
| 调查文件 | <p>0-1 近二年来董事、监事变动的股东大会会议材料</p> <p>0-2 近二年来的高管人员变动监事会会议材料</p> <p>0-3 现任董事、监事、高级管理人员的身份证明</p> <p>0-4 现任董事、监事、高级管理人员的履历资料</p> <p>0-5 董事、监事、高级管理人员的承诺</p>                                  |
| 调查结果 |                                                                                                                                                                                         |



## P、公司的税务

|      |                      |      |  |
|------|----------------------|------|--|
| 调查事项 | 公司的税务                | 调查人员 |  |
| 调查方法 | 1.书面审查；<br>2.实地调查和见证 | 调查日期 |  |
|      |                      | 调查地点 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查目的 | 公司是否依法纳税；公司是否存在重大税惠依赖                                                                                                                                                                                                                                          |
| 调查内容 | <p>1. 公司及其控股子公司执行的税种、税率是否符合现行法律、法规和规范性文件的要求。若公司享受优惠政策、财政补贴等政策，该政策是否合法、合规、真实、有效。</p> <p>2. 公司近二年是否依法纳税，是否存在被税务部门处罚的情形。</p>                                                                                                                                      |
| 调查程序 | <p>1. 核查公司报告期的纳税资料的原件并取得复印件，调查公司及其控股子公司所执行的税种、税基、税率并取得公司的说明，判断公司纳税是否符合现行法律、法规的要求及报告期是否依法纳税；</p> <p>2. 核查公司税收优惠或财政补贴文件的原件并取得复印件，判断公司享有的税收优惠或财政补贴是否符合财政管理部门和税收管理部门的有关规定，调查税收优惠或财政补贴的来源、归属、用途及会计处理等情况，关注税收优惠期或补贴期及其未来影响；</p> <p>3. 走访税务主管部门取得公司是否依法纳税的说明书或证明。</p> |
| 调查文件 | <p>P-1 报告期的纳税资料（公司及其控股子公司的国税和地税的税务登记证明、纳税登记表及税收转账专用完税证或税收缴款书）；</p> <p>P-2 公司及其控股子公司所执行的税种、税基、税率的说明；</p> <p>P-3 财政补贴及收款凭证</p> <p>P-4 税收优惠及相关文件</p> <p>P-5 税务主管部门书面证明（无行政处罚）</p>                                                                                 |
| 调查结果 |                                                                                                                                                                                                                                                                |





## Q、公司的环境保护和产品质量、技术等标准

|      |                    |      |  |
|------|--------------------|------|--|
| 调查事项 | 公司的环境保护和产品质量、技术等标准 | 调查人员 |  |
| 调查方法 | 1.书面审查；            | 调查日期 |  |
|      | 2.实地调查和见证          | 调查地点 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查目的 | 1. 公司的环保是否合规<br>2. 公司主要产品的生产和销售情况；<br>3. 公司是否拥有主营业务的核心技术；<br>4. 公司产品标准和质量控制情况；                                                                                                                                                                                                                                   |
| 调查内容 | 1. 公司的生产经营活动和拟投资项目是否符合有关环境保护的要求，有权部门是否出具意见。<br>2. 近二年是否因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚。<br>3. 公司的产品是否符合有关产品质量和技术监督标准。近二年是否因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚。                                                                                                                                                                  |
| 调查程序 | 1、取得国家环保主管部门的书面证明，确认公司的生产经营活动符合有关环境保护的要求，公司最近二年没有因违反有关环境保护方面的法律法规而被处罚的情况；<br>2、取得环保主管部门（省级以上）对公司拟投资项目出具的证明或环保评价报告，确认公司拟投资项目符合有关环境保护的要求；<br>3、与公司进行会谈（会谈记录），并实地考察，了解公司生产过程中三废的排放情况及其他污染情况，取得国家地方有关该行业、企业的排污标准及公司污染排放指标，检查是否在国家规定范围之内；<br>4、与公司进行会谈（会谈记录），了解公司近三年治理污染采取的具体措施及资金投入，讨论对公司产品成本及未来生产经营的影响，并分析其可能产生的风险； |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>5、要求公司提供书面说明，说明其生产的核心技术的来源和方式，是否拥有核心技术的所有权，所拥有的核心技术在国内外同行业的先进性；若核心技术为国外（或国内）引进，取得相关合同、协议，检查其真实、合法性；若核心技术为自己研制开发，取得相关专利证书等；</p> <p>6、通过与公司生产技术部门人员会谈（会谈记录）和实地考察，了解公司产品生产技术所处的阶段，即处于基础研究、中试、少批量生产或大批量生产的具体阶段；</p> <p>7、通过与公司生产技术部门人员会谈（会谈记录）和实地考察，了解公司主导产品或业务及拟投资项目的技术水平，或所采取的先进生产工艺或技术诀窍、运用的新材料及新的生产手段、节能技术、新的生产组织方式等，取得有关独特工艺和技术的证明资料、社会评价资料、权利资料等；</p> <p>8、要求公司填报主要产品（或服务）情况调查表；</p> <p>9、调查公司近二年是否有因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而被处罚的情况；</p> <p>10、与公司质量管理部门会谈（会谈记录），了解公司产品执行的质量技术标准、公司通过的品质认证和安全认证等；取得有关质量合格（或免检）证书、药业企业的 GMP 认证证书等，确认公司生产经营符合相关的产品质量标准和技术监督标准；</p> <p>11、与公司质量管理部门会谈（会谈记录）、现场实地考察、查阅公司内部生产管理规定，调查公司主要产品和服务的质量控制情况，主要包括质量控制标准、质量控制措施、产品质量纠纷、质量控制政策、质量管理的组织设置及实施情况；</p> <p>12. 根据上述调查结果，分析公司经营中可能产生的风险，包括但不限于原材料供应风险、对主要客户依赖的风险、产品价格方面的限制、产品结构方面的风险、市场开发不足或存在销售障碍的风险。</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查文件 | <p>Q-1 国家环保主管部门的书面证明</p> <p>Q-2 环保主管部门（省级以上）对公司拟投资项目出具的证明或环保评价报告</p> <p>Q-3 公司关于其生产的核心技术的书面说明（来源和方式，是否拥有所有权，在国内外同行业的先进性）</p> <p>Q-4 《主要产品（或服务）情况调查表》</p> <p>Q-5 工商行政管理部门的证明或调查笔录</p> <p>Q-6 当地海关的证明或调查笔录</p> <p>Q-7 与公司的会谈记录</p> <p>Q-8 主要产品（或服务）情况调查表</p> |
| 调查结果 |                                                                                                                                                                                                                                                            |

## R、公司的业务发展目标

|      |           |      |  |
|------|-----------|------|--|
| 调查事项 | 公司的业务发展目标 | 调查人员 |  |
| 调查方法 | 1.书面审查；   | 调查日期 |  |
|      | 2.实地调查和见证 | 调查地点 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查目的 | 公司是否制定明确的业务发展目标，是否合法规范；公司的业务<br>发展计划是否可行。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 调查内容 | 1. 公司业务发展目标与主营业务是否一致。<br>2. 公司业务发展目标是否符合国家法律、法规和规范性文件的规定，<br>是否存在潜在的法律风险。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 调查程序 | 1、取得公司关于发展战略的有关文件及董事会关于发展战略的会议<br>记录和决议，检查是否制定整体经营目标及主要业务的经营目标，<br>其制定程序和内容是否合法规范；<br>2、要求公司填报业务发展计划调查表，查阅公司的各类详细计划<br>及相关会议记录等；<br>3. 与公司经营决策层、管理层会谈（会谈记录），讨论制定公司<br>发展战略、整体经营目标及主要业务的经营目标、各类业务计划的<br>假设条件和依据，分析公司发展潜力及持续发展能力，整体经营<br>目标及主要业务的经营目标与各类业务计划相互关系等，确定<br>公司制定的业务发展目标和计划是审慎的；分析、讨论业务发展<br>目标是否存在潜在的重大风险 |
| 调查文件 | R-1 公司关于发展战略的有关文件<br>R-2 董事会关于发展战略的会议记录和决议<br>R-3 《业务发展计划调查表》                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 调查结果 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## S、重大诉讼、仲裁或行政处罚

|      |                       |      |  |
|------|-----------------------|------|--|
| 调查事项 | 公司的重大诉讼、仲裁或行政处罚       | 调查人员 |  |
| 调查方法 | 1.书面审查；<br>2.实地调查和见证人 | 调查日期 |  |
|      |                       | 调查地点 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查目的 | <p>1. 调查公司是否披露与股份报价转让有关的诉讼、仲裁及行政处罚事项；</p> <p>2. 与公司有关的诉讼、仲裁及行政处罚事项对财务状况、经营成果、企业声誉、生产经营、未来前景等可能产生的影响。</p>                                                                                                                                                                      |
| 调查内容 | <p>1. 公司、持有公司 5 % 以上（含 5 %）的主要股东（追溯至实际控制人）、公司的控股公司是否存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。如存在，应说明对本次挂牌的影响。</p> <p>2. 公司董事长、总经理是否存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。如存在，应说明对公司生产经营的影响。</p> <p>3. 如上述案件存在，还应对案件的简要情况作出说明（包括但不限于受理该案件的法院名称、提起诉讼的日期、诉讼的当事人和代理人、案由、诉讼请求、可能出现的处理结果或已生效法律文书的主要内容等）。</p> |
| 调查程序 | <p>1、对涉及公司的诉讼、仲裁及行政处罚事项调查的范围和方法进行调查；</p> <p>2、要求公司填报诉讼、仲裁及行政处罚事项调查表，取得法院案件受理通知书、判决书、仲裁通知书、行政处罚通知书、委托代理书等相关资料，检查其真实性；与公司管理层进行会谈（会谈记录），讨论上述诉讼、仲裁及行政处罚事项调查表对公司财务状况、经营</p>                                                                                                        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生的影响；</p> <p>3、取得公司控股子公司和持有公司 5%以上股份的主要股东（追溯至实际控制人）、董监高关于诉讼、仲裁事项的书面说明；若有，取得相关文件和资料；</p> <p>4、确认公司及主要股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员是否存在前述重大诉讼或仲裁事项，及是否受到刑事诉讼。如有，取得相关文件和资料；</p> <p>注：重大诉讼事项是指其所涉及的损害或赔偿金额超过公司流动资产 10%或公司董事、监事、高级管理人员受到刑事起诉的诉讼事项，包括公司本部、子公司、公司董事、监事、高级管理人员以及持有 5%以上公司股份的主要股东作为当事方的重大诉讼事项。</p> |
| 调查文件 | <p>S-1 诉讼、仲裁及行政处罚事项调查表；</p> <p>S-2 受理通知书、判决书、仲裁通知书、行政处罚通知书、委托代理书；</p> <p>S-3 与公司管理层进行会谈的会谈记录；</p> <p>S-4 公司控股子公司和持有公司 5%以上股份的主要股东（追溯至实际控制人）、董监高关于诉讼、仲裁事项的书面说明（若有）。</p>                                                                                                                                                   |
| 调查结果 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## T、公司的《股份转让说明书》法律风险的评价

|      |                      |      |  |
|------|----------------------|------|--|
| 调查事项 | 公司的《股份转让说明书》法律风险的评价  | 调查人员 |  |
| 调查方法 | 1.书面审查；<br>2.实地调查和见证 | 调查日期 |  |
|      |                      | 调查地点 |  |

|      |                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查目的 | 《股份转让说明书》是否存在因引用本所法律意见书的相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。                                                  |
| 调查内容 | 是否参与《股份转让说明书》的编制及讨论，是否已审阅招股说明书，特别对公司引用法律意见书和律师工作报告相关内容是否已审阅，对公司招股说明书及其摘要是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险进行评价。 |
| 调查程序 | 核查《股份转让说明书》                                                                                             |
| 调查文件 | T-1《股份转让说明书》                                                                                            |
| 调查结果 |                                                                                                         |

## U、公司的劳动人事及社会保障

|      |              |      |  |
|------|--------------|------|--|
| 调查事项 | 公司的劳动人事及社会保障 | 调查人员 |  |
| 调查方法 | 1.书面审查；      | 调查日期 |  |
|      | 2.实地调查和见证    | 调查地点 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查目的 | 公司的人事、劳资、福利、社保、住房、医疗制度是否规范、健全；了解公司的职工住房、医疗制度改革及执行情况；了解公司职工情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 调查内容 | <p>1. 核查公司的员工名册、劳动合同、工资表及社会保险费用明细表等；</p> <p>2. 核查公司的用工制度、劳动保护制度、社会保障制度、住房制度和医疗保障制度等是否符合当地政府及主管部门的规定；</p> <p>3. 实地考察公司员工工作环境及工作条件等；</p> <p>4. 最后判断公司在劳动人事及社会保险方面是否有重大违法违规行为。</p>                                                                                                                                                                                            |
| 调查程序 | <p>1. 调查公司在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度、住房制度和医疗保障制度等方面是否存在违法、违规情况；</p> <p>2. 取得公司所在地区政府及主管部门关于企业人事、劳资、福利和社保的有关规定，取得公司有关人事、劳资、福利和社保的内部规定，检查是否符合当地政府及主管部门的规定；</p> <p>3. 取得公司职工住房、医疗制度改革方案，及公司关于住房、医疗制度改革及执行情况的说明；</p> <p>4. 要求公司填报职工情况调查表（附表 U-1）；</p> <p>5. 查阅公司员工名册、劳动合同、工资表和社会保险费用明细表等资料；</p> <p>6. 实地走访公司员工的工作生活场所，抽访部分员工；</p> <p>7. 必要时，走访当地劳动与社会保障部门就公司的劳动人事与社会保险问题进行调查。</p> |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查文件 | <p>U-1 公司所在地区的政府及主管部门关于企业人事、劳资、福利和社保的有关规定；</p> <p>U-2 公司有关人事、劳资、福利和社保的内部规定，检查是否符合当地政府及主管部门的规定；</p> <p>U-3 公司职工住房、医疗制度改革方案，及公司关于住房、医疗制度改革及执行情况的说明；</p> <p>U-4 职工情况调查表；</p> <p>U-5 公司的员工名册、劳动合同（抽查 5 份）、工资表及社会保险费用明细表；</p> <p>U-6 员工访谈笔录。</p> <p>以上资料需公司盖章</p> |
| 调查结果 |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## V、律师认为需要说明的其他问题

|      |                      |      |  |
|------|----------------------|------|--|
| 调查事项 | 律师认为需要说明的其他问题        | 调查人员 |  |
| 调查方法 | 1.书面审查；<br>2.实地调查和见证 | 调查日期 |  |
|      |                      | 调查地点 |  |

|      |  |
|------|--|
| 调查目的 |  |
| 调查内容 |  |
| 调查程序 |  |
| 调查文件 |  |
| 调查结果 |  |